

RESOLUÇÃO DO PRESIDENTE DO CTA

Nº 01, de 24 MAR 2009 (publicada no SUNOR nº 014, de 14 de abril de 2009)

EMENTA: Aprova o Regimento Interno do Conselho Técnico Administrativo

O Presidente do Conselho Técnico Administrativo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 8º, Inciso III da Lei nº 13.264, de 29 JUN 07, a qual criou o Sistema de Saúde dos Militares Estaduais de Pernambuco – SISMEPE,

R E S O L V E:

Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho Técnico Administrativo, anexo único a esta Resolução.

Art. 2º O Regimento Interno, de que trata o artigo anterior, consolida a organização administrativa do Conselho Técnico Administrativo, ao mesmo tempo em que define normas internas de procedimentos diversos que objetivam a padronização de ações e, conseqüentemente à dinamização do processo decisório e agilidade na solução de rotinas presentes no SISMEPE.

Art.3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Recife, PE, 24 de março de 2009.

ANTÔNIO DINIZ CAVALCANTI PARAÍSO

Cel QOM – Presidente do Conselho Técnico Administrativo

ANEXO ÚNICO
REGIMENTO INTERNO
CONSELHO TÉCNICO ADMINISTRATIVO – CTA
CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA

Art. 1º O Conselho Técnico Administrativo – CTA, além de órgão superior do Sistema de Saúde dos Militares do Estado de Pernambuco, ao lado do Centro de Apoio ao Sistema de Saúde – CASIS e da Diretoria de Saúde – DS, constitui-se em um colegiado composto pelo seu Presidente, quatro Conselheiros Natos e seis Conselheiros Efetivos.

§ 1º. O CTA será presidido pelo Diretor de Saúde.

§ 2º. O presidente do CTA será substituído nas suas ausências legais pelo Conselheiro Nato mais antigo.

§ 3º. Os Conselheiros Natos serão os Chefes do CMH, CODONTO, CFARM e CASIS.

§ 4º. Os Conselheiros Natos serão substituídos por ocasião de impedimentos legais pelo oficial que lhe venha a assumir temporariamente a função de Chefia do Centro Técnico subordinado à Diretoria de Saúde.

§ 5º. Os Conselheiros Efetivos serão substituídos automaticamente pelo Presidente do CTA se deixarem de comparecer sucessivamente a mais de três reuniões ordinárias durante o ano sem motivo justificado.

§ 6º. Os Conselheiros Efetivos serão escolhidos pelo Diretor de Saúde, dentre pessoas com reconhecida capacidade e experiência comprovada, preferencialmente nas áreas de saúde, administração, direito, economia, finanças ou contabilidade, sendo 02 (dois) deles oriundos do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco - CBMPE.

§ 7º. Os membros do Conselho deverão obrigatoriamente ser beneficiários titulares do SISMEPE.

§ 8º. Pelo exercício das funções no CTA, os Conselheiros não perceberão qualquer gratificação e/ou vantagem pecuniária, seja em razão do comparecimento às reuniões do Conselho, ou em decorrência dos serviços que, na qualidade de Conselheiros, prestarem ao SISMEPE.

§ 9º. Os membros do CTA serão dispensados das suas atribuições próprias do cargo ou função pública ocupada, em caso de reunião do Conselho, inclusive quanto ao cumprimento dos horários de trabalho.

§ 10. Têm direito a voto todos os Conselheiros, Natos e Efetivos, cabendo ao Presidente o voto de qualidade, no caso de empate.

CAPÍTULO II DA FINALIDADE E COMPETÊNCIA

Art. 2º. O Conselho Técnico Administrativo – CTA, órgão superior do Sistema de Saúde dos Militares do Estado de Pernambuco, tem a finalidade precípua de dar representatividade ao SISMEPE, materializando as decisões, após análises técnicas e específicas nas áreas de saúde e administração hospitalar, de modo a atingir os objetivos necessários ao satisfatório funcionamento do Sistema.

Art. 3º. Compete ao CTA:

- I - Definir a cobertura da assistência à saúde a ser prestada pelo SISMEPE aos seus dependentes;
- II - Definir o financiamento do SISMEPE, podendo apreciar proposta de alteração e incremento das verbas arrecadadas;
- III - Elaborar as suas normas internas de administração;
- IV - Apreciar as políticas de custeio do SISMEPE, inclusive quanto à necessidade de contratação de serviços de auditoria;
- V - Apreciar as políticas de administração do SISMEPE, inclusive quanto à necessidade de contratação de serviços de auditoria;
- VI - Elaborar as normas para a contratação e manutenção de prestadores de serviços;
- VII - Elaborar pareceres normativos a serem observados pelos demais órgãos integrantes do SISMEPE;
- VIII - Apreciar proposta de alteração da política de assistência à saúde dos beneficiários do SISMEPE;
- IX - Elaborar o Planejamento Estratégico Plurianual e as Metas Anuais para o SISMEPE, definindo índices a serem alcançados pelo Sistema;

- X - Elaborar, anualmente, o Relatório de Avaliação do Planejamento Estratégico;
- XI - Analisar os requerimentos encaminhados pelos beneficiários titulares;
- XII - Estabelecer a cota financeira diária e mensal a ser praticada por ocasião do encaminhamento de beneficiários para a Rede Credenciada;
- XIII - Estabelecer os horários e o controle de visitas a pacientes internados no SISMEPE;
- XIV - Analisar os procedimentos administrativos que apurem condutas omissivas ou comissivas por parte do beneficiário dependente ou especial que venham a afrontar a Lei nº 13.264/2007 e o seu regulamento para efeito de exclusão definitiva ou temporária do SISMEPE;
- XV - Autorizar assistência médica, bem como o fornecimento de medicamentos, após parecer prévio da Junta Militar de Saúde ou da Chefia do CMH, nos casos devidamente excepcionados pelo Regulamento da Lei nº 13.264/2007;
- XVI - Autorizar a hospitalização e o tratamento de beneficiários do SISMEPE em clínicas ou hospital, especializado ou não, nacional ou estrangeiro, que não pertença às Organizações Militares Estaduais de Saúde, nem seja credenciado do SISMEPE, nos casos definidos no Regulamento da Lei nº13.264/2007;
- XVII - Autorizar o fornecimento de órteses e próteses aos beneficiários do SISMEPE com base em Parecer Técnico circunstanciado emitido, dependendo do caso, pela Chefia do CMH ou do CODONTO e da disponibilidade financeira a ser emitido pela Chefia do CASIS;
- XVIII - Confeccionar anualmente a Tabela Indenizatória de Procedimentos de Assistência à Saúde, para fins de ressarcimento das despesas médico-hospitalar e odontológica geradas para o SISMEPE, nos termos do Inciso III do Art. 18 da Lei 13.264, de 29/06/07;
- XIX - Definir os preços dos medicamentos produzidos pelo SEMAFAR que serão praticados pelo SISMEPE;
- XX - Autorizar à Chefia do CASIS que proceda ao ressarcimento das contribuições lançadas indevidamente e das despesas indenizáveis por meio das fontes das receitas previstas nos incisos II e III do art.18 da Lei nº 13.264/2008;
- XXI - Analisar semestralmente o Relatório de Auditoria Médica Interna emitido pelo Diretor de Saúde;

XXII - Analisar mensalmente o Relatório dos repasses financeiros e das despesas realizadas, emitido pela Chefia do CASIS;

XXIII - Analisar as Demonstrações Financeiras previstas na Lei nº 4.320/64 emitidas anualmente pela Chefia do CASIS;

XXIV - Apreciar o Relatório das disponibilidades orçamentária e financeira da verba arrecadada, emitido mensalmente pela Chefia do CASIS;

XXV - Apreciar o Relatório Estatístico Mensal emitido pela Chefia da Controladoria da Rede Credenciada do SISMEPE;

XXVI - Apreciar os mecanismos de regulação quanto aos tipos, quantitativos e duração de procedimentos médico-hospitalares a serem realizados pela Rede Credenciada para fins de normatização por Resolução;

XXVII - Exercer outras atribuições previstas em lei.

CAPÍTULO III DA PRESIDÊNCIA DO CTA

Art.4º. O Presidente é o representante do CTA, quando ele se pronuncia coletivamente e o supervisor dos seus trabalhos e da ordem, nos termos deste Regimento.

Art.5º. São atribuições do Presidente do CTA, além das que estão expressas neste Regimento, ou decorram da natureza de suas prerrogativas:

- a) presidir e manter a ordem nas reuniões ordinárias e extraordinárias do CTA;
- c) conceder a palavra aos Conselheiros e aos Relatores das Comissões Temáticas;
- d) advertir o orador quanto ao tempo de que dispõe, não permitindo que ultrapasse o tempo regimental;
- e) convidar o dependente titular a se retirar do recinto quando não observado o previsto no artigo 30 deste regimento;
- f) suspender os trabalhos do CTA por falta de quorum ou quando se fizer necessário;
- g) apreciar e encaminhar mensalmente, para publicação em Boletins Gerais das Corporações Militares Estaduais, o resumo das atas das reuniões do CTA;

- h) designar, por meio de resolução, os membros das Comissões Temáticas, determinando a publicação em Boletim Geral nas Corporações Militares Estaduais;
- i) estabelecer o prazo para a conclusão dos trabalhos dos membros das Comissões Temáticas;
- j) anunciar o resultado da votação;
- l) estabelecer a pauta das reuniões de conformidade com as demandas suscitadas pelos Conselheiros e beneficiários do SISMEPE;
- m) substituir os Conselheiros Efetivos que deixarem de comparecer às reuniões ordinárias de acordo com o §5º, artigo 1º deste Regimento.
- n) proceder aos encaminhamentos administrativos necessários para a operacionalização da decisão do CTA.

CAPÍTULO IV DOS CONSELHEIROS DO CTA

Art.6º. Os Conselheiros natos e efetivos compõem o colegiado do CTA e por serem especialistas tem as seguintes atribuições:

- I – Participar como membro das Comissões Temáticas do CTA quando designado pelo presidente da CTA;
- II – Emitir opiniões nas reuniões do CTA quanto aos aspectos técnico-científico;
- III – Votar as matérias alvo de deliberação pelo colegiado;
- IV – Confeccionar relatórios, pareceres e resoluções;
- V - Fornecer matéria para a elaboração das pautas das reuniões do CTA;
- VI – Comparecer as reuniões ordinárias e extraordinárias do CTA.

CAPÍTULO V DA SECRETARIA DO CTA

Art.7º. O CTA terá uma secretaria incumbida dos serviços de apoio administrativo.
§1º. Incluem-se nos serviços de secretaria:

- a) apoiar os trabalhos das Comissões Temáticas quanto à digitação;

- b) preparar, para deliberação do Presidente do CTA, resumo das atas das reuniões para efeito de publicação em Boletins Gerais das Corporações Militares Estadual até o quinto dia útil após a data da reunião do CTA em que foram colhidas as assinaturas dos Conselheiros;
- c) organizar o protocolo de entrada e saída de documentações do CTA;
- d) convocar, por determinação do Presidente do CTA, os Conselheiros para reunião ordinária e extraordinária com o fito de manifestação quanto aos assuntos a serem incluídos na pauta da reunião.
- e) preparar a pauta das reuniões ordinárias e extraordinárias, conforme os tópicos apresentados pelos Conselheiros e, em seguida, após despacho com o Presidente do Conselho, encaminhar a mesma aos participantes, através de Ofício, até 72 horas antes da reunião;
- e) assistir ao CTA durante as reuniões ordinárias e extraordinárias, devendo se responsabilizar pela preparação da sala e confecção das atas;
- f) preparar os expedientes externos do CTA;
- g) remeter ao Chefe do CASIS, no prazo de até cinco dias úteis, toda documentação referente aos ressarcimentos aprovados na última reunião do CTA, no sentido de serem tomadas as providências necessárias junto a Divisão Financeira do CASIS;
- h) manter os arquivos referentes às reuniões do CTA devidamente organizados e disponíveis para o caso de consultas posteriores;
- i) desempenhar outros encargos determinados pelo presidente do CTA.

§2º. O Presidente do CTA designará um Oficial integrante da Diretoria de Saúde para o encargo de Secretário do CTA.

CAPÍTULO VI

DAS COMISSÕES TEMÁTICAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS DO CTA

Art. 8º. O CTA terá Comissões Temáticas Permanentes e Temporárias para a consecução das atribuições impostas pela lei nº 13.264/2007 e seu Regulamento.

Art. 9º. As Comissões Temáticas Permanentes serão as seguintes:

I – Comissão Temática Permanente de Assistência à Saúde – CTPAS/CTA;

II – Comissão Temática Permanente Orçamentária e Financeira – CTPOF/CTA;

III – Comissão Temática Permanente de Administração – CTPA/CTA;

IV – Comissão Temática Permanente de Legislação – CTPL/CTA.

§1º. As Comissões Temáticas Permanentes serão formadas por dois membros designados pelo Presidente do CTA, dentre os membros natos e efetivos, observado, para tanto, a capacidade e experiência técnica necessárias para a execução dos trabalhos.

§2º. No ato da designação dos membros das Comissões Temáticas o Presidente do CTA estabelecerá o relator da Comissão, o qual será o responsável pela elaboração do Relatório e do Parecer Técnico a ser encaminhado ao colegiado do CTA e pela defesa oral nas reuniões ordinárias e extraordinárias previstas no § 7º, art. 7º da Lei nº 13.264/2007.

§3º. Cabem às comissões permanentes, no âmbito das respectivas competências, convocar temporariamente especialistas no âmbito do SISMEPE, até o máximo de dois, mediante proposta do relator ao Presidente do CTA, que os designará por meio de Resolução a ser publicada em Boletim Geral das Corporações Militares do Estado de Pernambuco.

§4º. Os especialistas convocados não perceberão qualquer gratificação e/ou vantagem pecuniárias nos moldes previstos no §5º, art.7º da Lei nº 13.264/2007.

§5º. Os Pareceres aprovados nas Comissões Permanentes serão submetidos à votação do CTA.

Art. 10. Compete à Comissão Temática Permanente de Assistência à Saúde o estudo e a emissão de Parecer Técnico e Relatórios referente às atribuições previstas nos incisos I, VIII, XIII, XV, XVI, XVII, XX, XXI, XXV e XXVI do art. 3º deste Regimento Interno.

Art. 11. Compete à Comissão Temática Permanente Orçamentária e Financeira o estudo e a emissão de Parecer Técnico e Relatórios referente às atribuições previstas nos incisos II, IV, XII, XVIII, XIX, XXII, XXIII e XXIV do art. 3º deste Regimento Interno.

Art. 12. Compete à Comissão Temática Permanente de Administração o estudo e a emissão de Parecer Técnico e Relatórios referente às atribuições previstas nos incisos III, V, IX e X do art.3º deste Regimento Interno.

Art. 13. Compete à Comissão Temática Permanente de Legislação o estudo e a emissão de Parecer Técnico e Relatórios referente às atribuições previstas nos incisos VI, VII, XI e XIV do art. 3º deste Regimento Interno.

Art. 14. As Comissões Temáticas Temporárias serão criadas por deliberação do Presidente do CTA por meio de Resolução, onde será indicado o objeto da comissão e o número dos respectivos membros e prazo de duração dos trabalhos.

§1º. As Comissões Temáticas Temporárias serão formadas por especialistas no âmbito do SISMEPE.

§2º. Os membros das Comissões Temáticas não farão jus à gratificação ou vantagens pecuniárias pelos trabalhos desenvolvidos.

Art. 15. Os trabalhos desenvolvidos pelas Comissões Temáticas não serão estanques, podendo os membros designados para uma Comissão subsidiar os trabalhos de outra Comissão nos assuntos que existam pertinência.

Art. 16. Os Pareceres e Relatórios emitidos pelas Comissões Temáticas deverão seguir o modelo apresentado no Anexo I e II , respectivamente, deste Regimento.

§ 1º. As Comissões Temáticas emitirão Parecer nos casos em que se faça necessária a emissão de opinião especializada sustentada sobre bases confiáveis, com o objetivo de interpretar e explicar um determinado tema.

§ 2º. As Comissões Temáticas emitirão Relatórios para reportar resultados parciais ou totais de um determinado estudo.

CAPÍTULO VII

DOS RELATÓRIOS E PARECERES TÉCNICOS

Art. 17. As matérias que, em cada reunião do CTA, devam ser objeto de estudo, constarão da pauta previamente organizada, sendo relatadas na ordem em que nela figurarem, salvo preferência concedida para qualquer delas.

Art. 18. O Relatório e o Parecer Técnico deverão ser oferecidos ao CTA, por escrito, e no prazo máximo de trinta dias a contar do recebimento dos documentos que ensejaram os trabalhos, exceto se menor prazo for estabelecido pelo Presidente do CTA.

Parágrafo Único. Excepcionalmente, em razão da urgência da deliberação da matéria pelo CTA, o parecer dos membros das Comissões Temáticas poderá ser feito verbalmente.

Art. 19. Lido o Relatório e/ ou o Parecer Técnico nas reuniões ordinárias ou extraordinárias, desde que a maioria do CTA se manifeste de acordo, o relator passará a constituir a Resolução no prazo máximo de três dias, que deverá ser publicada no Boletim Geral das Corporações Militares Estadual.

§ 1º. Qualquer dos membros do CTA poderá solicitar vistas ao Relatório e ao Parecer Técnico que somente poderá ser aceito por uma única vez e pelo prazo máximo e improrrogável de três dias.

§ 2º. O prazo a que se refere o § 1º do caput correrão em conjunto se a vista for requerida por mais de um membro do CTA.

§ 3º. Os membros do CTA que não concordarem com o relatório ou Parecer Técnico poderão oferecer voto em separado consignando os motivos das restrições.

§ 4º. O voto do relator não será computado, consignando-se sua presença para efeito de quorum conforme preceitua o § 7º, art.7º da Lei nº 13.264/2007.

§ 5º. Em caso de empate na votação, o Presidente do CTA desempatará com o voto de qualidade previsto no §8º, art.7º da Lei nº 13.264/2007.

Art.20. O Parecer Técnico e Relatórios referentes aos objetos previstos nas atribuições do CTA deve ser conclusivo em relação à matéria a que se referir, podendo a conclusão ser:

I – pela aprovação, total ou parcial;

II – pela rejeição;

III – pelo arquivamento;

V – pela apresentação de:

a) projeto;

b) requerimento;

- c) emenda;
- d) orientação em relação à matéria.

CAPÍTULO VIII DAS REUNIÕES E VOTAÇÃO

Art. 21. As reuniões do CTA podem ser ordinárias ou extraordinárias.

Art. 22. A reunião ordinária terá início às nove horas, nas segundas terças-feiras de cada mês, com a presença do quorum mínimo de Conselheiros previsto no § 7º, artigo 7º da Lei nº 13.264/2007, e terá a duração máxima de quatro horas.

§ 1º. Após a abertura dos trabalhos será lida a ata da reunião imediatamente anterior para que os Conselheiros possam, em concordando, assiná-las ou propor ao Presidente alterações que se façam necessárias.

§ 2º. Em qualquer fase da reunião, deixando de existir quorum de instalação, o Presidente do CTA suspenderá os trabalhos, marcando reunião extraordinária.

§ 3º. Nos casos de feriados a reunião ordinária será realizada no primeiro dia útil subsequente.

Art.23. A reunião extraordinária será instalada pelo Presidente do CTA, por solicitação de qualquer dos membros do Conselho Técnico, que terá a duração máxima de três horas, iniciando-se os trabalhos a partir das nove horas, com a presença do quórum de instalação previsto em lei.

Parágrafo Único. Na reunião extraordinária somente será permitido avaliar matéria objeto da convocação.

Art.24. Qualquer Conselheiro poderá usar a palavra pelo prazo máximo de dez minutos nas reuniões ordinárias e cinco minutos nas extraordinárias.

Art.25. As Comissões Temáticas Permanentes e Temporárias terão no máximo quarenta minutos para a exposição do Parecer Técnico ou Relatório ao CTA.

Art.26. A discussão e a votação dos trabalhos inerentes ao CTA deverão ser feitas imediatamente após a exposição dos Relatórios, Pareceres Técnicos e qualquer outra deliberação que possa ser dirimida sem a necessidade dos trabalhos das Comissões Temáticas.

§ 1º. A votação será feita em voz alta e se iniciará pelos Conselheiros Natos e em seguida pelos Conselheiros Efetivos.

§ 2º. Será consignado na ata os Conselheiros ausentes.

§ 3º. Os votos dos conselheiros serão consignados em ata.

§ 4º. Os membros do CTA deliberarão sempre por maioria simples dos presentes.

§ 5º. No caso de empate o Presidente do CTA votará com o voto de qualidade.

Art. 27. Nenhum Conselheiro presente à reunião poderá escusar-se de votar, salvo quando se tratar de assunto em que tenha interesse pessoal, devendo declarar o impedimento antes da votação.

Parágrafo Único. O Conselheiro do CTA que se abster de votar por impedimento previsto no caput terá sua presença computada para efeito de quorum.

Art.28. Esgotado o tempo da reunião ou ultimado os assuntos em pauta, o Presidente do CTA a encerrará os trabalhos.

Parágrafo Único. Se o término do tempo da reunião ocorrer quando iniciada uma votação, esta será ultimada independente de pedido de prorrogação.

Art.29. A prorrogação da reunião ordinária ou extraordinária poderá ser concedida pelo Presidente do CTA, por proposta de qualquer dos Conselheiros.

Art.30. É permitido a qualquer beneficiário titular do SISMEPE assistir às reuniões ordinárias ou extraordinárias do CTA, desde que se encontre desarmado e se conserve em silêncio, sem expressar qualquer sinal de aprovação ou reprovação.

CAPÍTULO IX DAS ATAS E ANAIS

Art.31. Será elaborada ata circunstanciada da cada reunião, contendo, entre outros, os incidentes, debates, declarações da Presidência, lista de presença e chamada, texto das matérias lidas ou votadas e o expediente despachado.

§ 1º. A ata registrará, em cada momento, a substituição ocorrida em relação à Presidência do CTA, na reunião.

§ 2º. Os pedidos de retificação e as questões de ordem sobre a ata serão decididos pelo presidente do CTA.

§ 3º. Todas as deliberações do CTA serão expressas em ata circunstanciada, específica para cada reunião do Conselho e assinada por todos os participantes.

§ 4º. A ata das reuniões do CTA será formalizada conforme o Anexo II deste Regimento.

Art. 32. Os trabalhos das reuniões serão organizados em anais, por ordem cronológica, para efeito de registro e arquivo.

CAPÍTULO X DOS BENEFICIÁRIOS

Art. 33. Para autorização de qualquer despesa é condição necessária que a mesma seja dirigida aos beneficiários do SISMEPE, os quais poderão ser:

- I - Beneficiários Titulares;
- II - Beneficiários Especiais;
- III - Beneficiários Dependentes do Titular.

§ 1º. São Beneficiários Titulares:

- a) Os militares estaduais da ativa;
- b) Os militares estaduais inativos;
- c) Os servidores públicos civis efetivos da PMPE e do CBMPE;
- d) Os servidores públicos civis aposentados da PMPE e do CBMPE.

§ 2º. São Beneficiários Especiais os pensionistas de beneficiários titulares, desde que não abrangidos pela assistência à saúde prestada pelo SASSEPE, de que trata a Lei Complementar nº 30, de 02 de janeiro de 2001, e suas alterações, atendidas as seguintes condições:

- a) Inscrição definitiva do(a) pensionista na Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAPE; e
- b) Contribuição individual do beneficiário pensionista ao Sistema, mediante desconto em contra-cheque, nos termos do Inciso II, do art. 18 da Lei nº 13.264, de 29 de junho de 2007.

§ 3º. São Beneficiários Dependentes do Titular:

O cônjuge ou companheiro na constância, respectivamente, do casamento ou união estável;

- a) Os filhos solteiros, menores de 18 (dezoito) anos;
- b) Os filhos solteiros, quando estudantes universitários, até completar os 25 (vinte e cinco) anos, desde que, comprovadamente, não exerçam qualquer atividade remunerada e vivam, exclusivamente, às expensas do beneficiário titular;
- c) O filho inválido ou interdito, consoante atestado de invalidez expedido por Junta Militar de Saúde ou sentença decretando a interdição, considerando-se a data em que foi protocolado o respectivo processo administrativo ou judicial, conforme o caso, para efeito da não incidência dos limites de idade previstos nas letras “b” e “c” deste parágrafo;
- d) O enteado ou tutelado, desde que não possua meios suficientes para o próprio sustento, observadas as condições de que tratam as letras “b” e “c” deste parágrafo;
- e) Os pais, sem rendimentos próprios, que vivam, exclusivamente, às expensas do beneficiário titular, desde que devidamente comprovado.

Art. 34. A comprovação da qualidade de dependente das pessoas indicadas nas letras “b” e “c” do § 3º, do Art. 4º deste Regimento é presumida, enquanto a das demais será comprovada na forma do Regulamento.

Art. 35. O pensionista, na qualidade de beneficiário especial conforme previsto no parágrafo único do art. 9º desta Lei nº 13.264/07, poderá incluir como seus beneficiários dependentes os que já possuíam esta condição em relação ao beneficiário titular original, sendo defesa a inclusão de qualquer outro dependente, salvo o nascituro.

CAPÍTULO XI DO RESSARCIMENTO

Art. 36. O CTA não autorizará reembolso das despesas efetuadas pelos beneficiários que utilizem os serviços da rede privada de saúde não credenciada

pelo CASIS sem prévia autorização dos Gestores de Contas Médicas e/ou da Controladoria da Rede Credenciada do SISMEPE.

§ 1º Não será permitido, em nenhuma hipótese, o reembolso pelo SISMEPE aos beneficiários, de despesas efetuadas com serviços de saúde em desacordo com o dispositivo constante na Lei nº 13.264, de 29 de junho de 2007 e no seu Regulamento Geral.

Art. 37. Os requerimentos de solicitação de ressarcimento de despesas deverão ser instruídos com os seguintes documentos e formalizado com base no modelo do Anexo III.

I – Em casos de procedimentos em saúde:

- a) anexar a original do Formulário para encaminhamento de beneficiário para a Rede Credenciada do SISMEPE devidamente preenchida pelo médico assistente e autorizado pelos Gestores de Contas Médicas e/ou da Controladoria da Rede Credenciada do SISMEPE que indicarão a instituição onde deverá ser realizado o procedimento;
- b) anexar a original da Nota Fiscal e/ou Recibo, que deverá constar a descrição do procedimento realizado, o nome completo do beneficiário atendido, data do procedimento, nome e CPF do profissional que realizou o procedimento;

II – Em casos de desconto indevido:

- a) anexar original da declaração da Seção de Contabilidade informando dos descontos e o valor global a ser ressarcido pelo SISMEPE, bem como o nome do beneficiário referente ao desconto;
- b) anexar cópia do requerimento de exclusão de beneficiário devidamente recebido e datado pelo órgão competente, bem como a cópia da Nota para Boletim Interno o qual deverá ter sido devidamente publicada em Boletim;
- c) anexar às cópias dos contracheques que demonstram os descontos indevidos;
- d) anexar à cópia da relação dos dependentes do beneficiário titular devidamente assinado e datado pelo órgão competente.

§1º. Os requerimentos que não forem informados com os documentos constante no caput deste artigo não serão alvo de apreciação pelo CTA.

§2º. O CTA só analisará as solicitações constantes em requerimento, não sendo extensiva a apreciação por parte das Comissões Temáticas.

CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 38. O CTA poderá excluir definitivo ou temporariamente do SISMEPE o beneficiário dependente ou especial que descumprir as normas contidas na Lei 13.264, de 29/06/07, após o competente Processo Administrativo.

§ 1º A exclusão definitiva do beneficiário dependente ou especial do SISMEPE se dará nas situações a seguir:

- a) Pela permissão, prática ou tentativa de fraude realizada contra o SISMEPE;
- b) Pela ameaça ou agressão física e/ou moral a profissionais de saúde vinculado ao SISMEPE;
- c) Pelo dano doloso ao patrimônio do CMH, CFARM, CODONTO e CASIS; e
- d) Por solicitação do beneficiário titular e especial.

§ 2º A exclusão temporária do SISMEPE se dará nas situações a seguir:

- a) Pelo gozo de licença prevista em lei que acarrete perda da remuneração do titular, salvo por expressa opção deste em continuar contribuindo para o SISMEPE durante todo o período de afastamento.
- b) Pela ameaça ou agressão física aos profissionais da área administrativa do SISMEPE.

Art. 39. Os casos omissos no presente Regimento Interno serão dirimidos pelo Conselho Técnico Administrativo - CTA, respeitada a legislação estadual aplicável.
Recife, PE, 24 de março de 2009.

ANTÔNIO DINIZ CAVALCANTI PARAÍSO

Cel QOM – Presidente do CTA

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
SISMEPE – SISTEMA DE SAÚDE DOS MILITARES DO
ESTADO DE PERNAMBUCO

Anexo I

Modelo de Parecer a ser emitido pelas Comissões Temáticas Permanentes e
Temporárias

Parecer da Comissão Temática _____ **nº** _____

Documentação Analisada:

Parte Expositiva:

O presente Parecer se destina a analisar, preliminarmente, por determinação do Sr.
Presidente do CTA, o _____

Parte Conclusiva:

Diante do acima exposto, inferimos que o _____

Recife, PE, ____ de _____ de 20____.

Membros da Comissão Temática _____

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
SISMEPE – SISTEMA DE SAÚDE DOS MILITARES DO
ESTADO DE PERNAMBUCO

Anexo II

Modelo de Relatório a ser emitido pelas Comissões Temáticas Permanentes e
Temporárias

Relatório da Comissão Temática _____ **nº** _____

Documentação Analisada:

Parte Expositiva:

O presente Relatório se destina a analisar, preliminarmente, por determinação do Sr.
Presidente do CTA, o _____

Parte Conclusiva:

Diante do acima exposto, inferimos que o _____

Recife, PE, ____ de _____ de 2009.

Membros da Comissão Temática _____

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
SISMEPE – SISTEMA DE SAÚDE DOS MILITARES DO
ESTADO DE PERNAMBUCO

Anexo III

Modelo de Requerimento para ressarcimento aos usuários do SISMEPE

Ilmo Sr Presidente do CTA

Objeto: Ressarcimento

Despacho

Ao Relator da CTPL/CTA para a análise e emissão de Parecer.

Em, ____/____/____

Cel PM – Presidente do CTA

1. (Nome completo), (posto ou graduação e matrícula), lotado no(a) (OME), vem mui respeitosamente requerer a V.S^a., que se digne em conceder a restituição no valor de R\$ (valor), pagos ao (nome da empresa ou prestador do serviço), conforme (nota fiscal, recibo ou comprovante anexo), referente a (discriminar o exame, procedimento, desconto indevido e outros) realizado em (nome do beneficiário), no período de (discriminar o período), conforme solicitação ou documento em anexo.

2. Sua solicitação encontra-se amparada legalmente na Lei nº 13.264 de 24 de junho de 2007.

Recife, PE, de _____ de _____.

Assinatura do requerente

Contatos (discriminar fone e e-mail)

Telefone: _____

E-mail: _____

CEP: _____

Banco: _____

Agência: _____

Conta: _____

CPF: _____